

충남대학교병원

개선 · 경고 · 주의요구

제 목 잔여 부식재료(음식물 포함) 사적 사용 행위 부적절

관계부서 ◆◆처 ☆☆팀

내 용

「업무분장규정」 제8조2(◆◆지원부서) 제④항 제1호에 따르면 ☆☆팀장은 환자식의 식단작성과 ☆☆관리에 관한 사항, 급식재료 및 기구, 용구의 구매요구, 발주, 검수, 입고, 수불에 관한 사항, 급식의 ◇◇작업 및 ◇◇ 표준화, 검식, ■■■, 급식통계에 관한 사항, ◇◇사, ■■■원의 작업관리 및 지도·감독에 관한 사항 등의 제반업무를 담당하며 처리하고 있다.

한편, 「복무규정」 제4조(성실 의무)에 따르면 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.’ 라고 되어 있고, 「같은규정」 제13조(손해배상)에는 ‘직원이고의 또는 중대한 과실로 병원의 재산에 손해를 입혔을 때에는 이를 배상하여야 한다.’ 라고 되어 있다.

또한, 「충남대학교병원 임·직원 행동강령」 제20조(공용재산의 사적 사용·수익 금지)에 따르면 ‘임직원은 차량, 부동산 등 병원 소유의 재산과 병원 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립 포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니 된다.’ 라고 되어 있다.

따라서 병원 임·직원은 병원 소유의 재산을 공식적인 목적과 절차에 맞게 사용해야 한다. 아울러 ☆☆팀에서 관리하는 부식재료는 환자 또는 직원에게 제공할 음식물 ◇◇ 및 ■■■ 등에 사용해야 하고, ◇◇ 및 ■■■ 후 남은 잔여 부식재료(음식물 포함) 또한 지침에 따라 공식처리 해야 하며, 관리자는 이를 지도·감독해야 한다.

그러나 2021년 8월 ○○○○/□□센터(이하 ‘□□센터’) ☆☆☆팀에서 근무하는 직원이 타 직원의 환자급식 ■■■ 후 반납 및 남은 잔여 부식재료(음식품 포함)와 병원 자산 등에 대한 사적 사용 행위를 신고하는 사안이 발생하게 되었고, 관련자 소명 결과 일부 부적절한 행위를 확인하게 되었다.

감사결과, □□센터 ☆☆☆팀 ▲▲ 담당 A 직원은 아래 【표】와 같이 2019년 10월 경 환자에게 ■■■ 후 반납된 잔여 부식재료(우유 2팩)를 1회 개인적으로 사용하기 위해 주위 동료가 보는 앞에서 가방에 넣어 임의로 외부로 반출하였고, 폐기가 예정된 잔여 부식재료라 하더라도 공식적인 처리 절차를 따르지 않고 목적에 맞지 않게 외부로 반출하여 사용하였다. 이는 ☆☆☆팀장(직원)으로부터 회의 시간에 여러 차례 지속적으로 ‘병원 음식물(잔반 포함)을 개인적으로 사용하거나 외부로 반출하면 아니 된다’라는 교육을 받은 상황에서 발생한 일임을 확인하였고, 또한 행위 당시 본인 스스로 잘못을 인지하지 못하고 있었다.

또한, □□센터 ☆☆☆팀 ▲▲ 담당 B 직원은 아래 【표】와 같이 2018년 7월~8월 경 환자 ■■■ 후 남은 잔여 음식물(햄버그스테이크 1인 분량)을 1회 주위 동료가 보는 앞에서 봉투에 넣는 행위를 하였으나 다만, 추후 사적으로 사용하기 위해 외부로 반출하기 전 잘못을 스스로 인지하고 최종 잔반으로 폐기 처리하였다고 소명하였다.

【표】 잔여 부식재료(음식물 포함) 및 병원 자산 사적 사용 확인 내역

시기 (행위자)	종류	규모(양)	사적 사용 처리 방법	당사자 소명
2019년 하반기 2020년 상반기 (A)	우유	2팩	개인 가방에 넣음	외부 반출 및 사적 사용 인정
	잡곡밥	2그릇	누룽지로 만든 후 폐기 처리	소명 완료
	공병	1병	폐기물 재처리 후 공동 사용	소명 완료
	사무용품 (인쇄물)	사용시 1장~2장	선임 ☆☆☆사 보고 후 사용(개인A4)	소명 완료
2018년 하반기 (B)	햄버그스테이크	1인 분량 (한조각)	개인 봉투에 넣음	외부 미반출 (사적 사용 전 폐기)

*출처 : 신고 사항에 대한 감사실 자체조사

☆☆팀의 해당 부서 업무 특성상 매일 잔여 부식재료 및 잔반이 수시로 발생할 수밖에 없기에, 이를 철저히 관리하기 위하여는 해당 부서 관리자뿐만 아니라 현업 담당자 스스로가 더욱 청렴한 업무 자세를 견지해야 하며, 본원의 지침대로 공식 절차를 준수하여 처리해야 하고, 비록 사소한 행위라 할지라도 잔반 처리 질서 문란을 예방하고 근절하기 위하여 일말의 여지를 남기지 않도록 개인별 경계심을 항상 유지하여 업무를 처리해야 할 필요성이 있다.

이를 종합해 볼 때, A 직원, B 직원은 ☆☆팀장(직원)으로부터 주위 동료들과 함께 전처리 음식뿐만 아니라 잔여 부식재료(음식물 포함) 등 병원 자산에 대하여 임의로 외부로 반출하거나 개인적으로 사용하지 않아야 된다는 교육을 지속적으로 받고 있었음에도 불구하고, 절차에 따라 공식적으로 처리해야 하는 잔여 부식재료(음식물 포함)를 사적으로 사용하거나 사용하고자 한 행위에 대하여 「복무규정」 제4조(성실 의무) 및 「충남대학교병원 임·직원 행동강령」 제20조(공용재산의 사적 사용·수익 금지)를 일부 위반한 책임이 발생하게 되었다.

한편, 신고에 접수된 □□센터 ☆☆팀 ◇◇ 담당 C 직원¹⁾에 대하여는 공식적인 소명을 완료하였으며, □□센터 ☆☆팀 ▲▲ 담당 D 직원²⁾에 대하여는 2019년도 말 동종 사안으로 인하여 특별감사 후 징계를 받았기에 추가적인 감사를 진행하지 않았다.

관련자 주장 및 판단

위 사안 관련자 □□센터 ☆☆팀 직원 2명(A 직원, B 직원)은 본 사안과 관련한 잘못을 인정하고 있고, 반성하고 있다. 한편, A 직원³⁾, C 직원, B 직원의 소명 완료된 건에 대한 신고 내용에 대하여는 신고자의 진술 내용이 구체적이고 신빙성이 있다고 보여질 수 있으나, 사안이 발생한 시점이 감사일 현재로부터 2~3년 전이며, 신고자와 관련자의 기억에 따른 진술과 소명 외에 객관적인 증거가 불충분(또는 부재)하여 증빙이 어려움에 따라 소명을 참작·완료한 것으로 판단하였다.

1) 신고내용 : 잔여 음식물 반출(2018년 7월, 8월 경 잡채 / 2018년 9월 경 콩나물) - 소명서 제출 및 증거 불충분

2) ◇◇과-2612(2020.01.30.) 특별감사 결과에 따른 조치결과 추가회신 - 징계 집행(2020.01.29.) 완료

3) 추가 신고내용 포함 : 잔여 음식물 반출(2018년 10월 경 계란말이) - 소명서 제출 및 증거 불충분

징계요구 양정

☆☆팀 직원이 환자급식 ■■■ 후 반납 및 남은 잔여 부식재료(음식품 포함)에 대하여 사적 사용 및 사적 사용하고자 한 것이 확인되었기에, 이를 부적절하게 처리하고 처리하고자 한 직원 총2명(A 직원, B 직원)의 행위는 관련 규정 및 절차를 준수하지 못한 비위행위에 해당한다.

다만, 위 비위행위가 지속적·반복적이지 않은 점, 전처리 음식이 아닌 ■■■ 후 폐기 처리가 예정된 잔여 부식재료(음식물)였던 점, 사무용품, 공병 등의 처리에 대하여는 소명을 일부 참작할 수 있는 점, 사적 사용 수량이 많지 않거나 미수에 그친 점, 관련 행위가 발생된 시점이 신고일로부터 약 2~3년 전으로 2019년 말 동일한 사유의 ☆☆팀 특별감사 이후에는 발생한 사안이 없었던 점, 환자 급식에 큰 피해나 병원에 큰 손해를 발생시켰다고 볼 수 없는 점 등을 종합해 본 바, 이는 「복무규정」 제4조(성실 의무) 및 「충남대학교병원 임·직원 행동강령」 제20조(공용재산의 사적 사용·수익 금지)를 위반한 책임과 사회적 통념을 비례하여 참작해 볼 때, 비위의 정도가 심하지 않다고 보여지고, 「인사규정」 제61조(징계사유)에도 해당되지 않는 것으로 판단되며, 「복무규정」 제13조에 따른 손해배상 관련해서도 징계 양정 참작 사유 등을 참고하여 별도로 고려하지 않았다.

이에, □□센터 ☆☆팀 ▲▲ 담당 A 직원에 대하여는 행위 당시 잘못을 인지하지 못하고 잔여 부식재료에 대하여 사적 사용 한 행위에 대하여는 ‘경고’ 조치하고, □□센터 ☆☆팀 ▲▲ 담당 B 직원에게는 잔여 음식물에 대하여 최종 잔반으로 폐기 처리를 하였다고 소명하였으나 동료들이 보는 앞에서 사적 사용하고자 한 행위에 대하여는 ‘주의’ 조치를 통하여 앞으로도 유사사례가 발생하지 않도록 해야 한다.

한편, 본원에서는 2019년도 말 동종 사안에 대한 특별감사 결과에 따라 ☆☆팀 관리자를 문책하였고, 아울러 조치사항에 따른 개선사항 시행으로 ☆☆팀에서는 위생관리, 감염관리, 재고관리, 잔반관리 등을 위한 부식재료 및 잔반 등을 더욱 철저히 관리하고 있으며, 주기적인 직원 청렴 교육을 지속 시행하여 관련 사안이 추가적으로 발생되지 않고 있다.

다만, ☆☆팀 해당 부서 업무 특성상 이와 같은 비위행위는 재발할 수 있는 여지가 있기에 적정 재고 운영 및 확인, 잔반 최소화뿐만 아니라 직원 교육 강화, 부식재료 및 잔반 처리 점검·관리 시스템 등의 장기적이고 실효성 있는 방안을 추가적으로 마련하여 재발을 지속적으로 미연에 방지하고 앞으로도 청렴한 ☆☆팀 조직문화를 유지 및 제고할 수 있는 제도를 보완하여야 할 필요성이 있다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 앞으로 유사사례가 발생하지 않도록 직원 교육 강화와 더불어 지속적이고 효과적으로 점검 및 관리할 수 있는 시스템 등을 마련하여 주시기 바라며, (개선)
- ② 관련자에게는 엄중 경고 및 주의를 촉구하시기 바랍니다. (경고, 주의)

[관련자 :	◆◆처	☆☆팀	△△ 0급	A	- 경고
	◆◆처	☆☆팀	△△ 0급	B	- 주의]